زُبْدَةُ أُصُولِ الْفِقْهِ

لمولانا فاروق القرشي

عبد الحكيم أحمد عيديد الشافعي

زُبْدَةٌ أُصُولُ فِيهَا قَدْ جُمِعَ . مَأْخُوذَةٌ مَنْ لُمَعٍ قَدِ ارْتَفَعَ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد له قديم والثناء عليه دائم التعظيم حقه عليم حكيم حمدا له بما حبانا من النعم وبما أسدى الينا من شرف المحمدية عليه صلوات ربي وسلامه ما دام آمر يأمر وينهى وبعد فهذا مختصر في علم الأصول إختصرته من اللمع للإمام الشيرازي أبي إسحاق كي يسهل حفظ الفن ويقترب فهما وقد جعلته في نصف حجمه ولم أترك جوهر الكتاب واقتصرت على ألفاظه و جاء كالمتن للكتاب راجيا من الله أن ينفع به

وعلى الله الكريم إعتمادي وإليه إستنادي وهذا أوان الشروع في المقصود

مقدمات

قال

الحد عبارة عن المقصود بما يحصره حصرا جامعا مانعا ومن حكمه الإطراد والإنعكاس والعلم معرفة المعلوم على ما هو به قيل مع سكون النفس والجهل تصوره على خلاف ماهيته وهو ضربان قديم ومحدث وهو علم الخلق ويكون ضروريا ومكتسبا بخلاف القديم والضروري ما لزم المخلوق على وجه القوة والمكتسب ما يقع عن نظر وإستدلال و تجويز أمرين أحدهما أظهر ظن أولا فشك والنظر طريق الى معرفة الأحكام إن كان كامل آلة ونظره في دليل مستوفيا ومرتبا شروطه والدليل المرشد الى المطلوب مطلقا قيل إن أدى الى علم وإلا أمارة

بيان الفقه وأصول الفقه

والفقه إدراك الأحكام الشرعية الإجتهادية وهي الواجب وهو ما تعلق بفعله ثواب وبتركه عقاب وعكسه المحظور أو بفعله ثواب ولا عقاب فمندوب أو لا ولا فمباح وما فضل تركه عن فعله مكروه أو به النفوذ وحصل به المقصود فصحيح وإلا فباطل

وأصول الفقه أدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل الى الأدلة على سبيل الإجمال

أقسام الكلام

الكلام إسم وفعل وحرف ومن أقسامه الحقيقة أي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا والمجاز فيما لم يوضع له ويعرف المجاز منها إذا صرح به أو استعمل اللفظ فيما لا يسبق الى الفهم أو يوصف فيما الشيء بما يستحيل عليه اللغة ما تخاطب به العرب من اللغات فإن أفاد معنى واحدا أو معاني متفقه فذاك أو مختلفة فإن دل دليل على المراد حمل عليه أو دل أن المراد أحدهما ولم يعين لم يحمل على أحدهما أو لم يدل حمل عليهما ولا تنافي بين المعنيين واللفظ يحتملهما والعرف ما غلب الإستعمال فيه على ما وضع في اللغة والشرع ما غلب الشرع فيه على ما وضع وإذا ورد لفظ له معنى باللغة وبالعرف أو الشرع قدما لأنهما طارئان وتؤخذ الأسماء من هذه الثلاثة وكذا القياس على الأصح

الأمر والنهي

الأمر إستدعاء الفعل قيل على سبيل الوجوب واشترط الشيخ الدونية مخالفا للجمهور وما ليس فيه إستدعاء فليس من جملته وكذا الدعاء والإلتماس ومنه أمر ندب وصيغته افعل خلافا للإمام الأشعري وإذا تجردت أو إبتداء فاللوجوب وبعد الحظر للإباحة وإذ لم يرد للوجوب لم يصح إحتجاجه بالجواز و وردت لإيجاب وجب العزم وتكراره وفي الفعل إن كان في اللفظ ما يدل على تكراره وجب أو مطلقا فلا ولا يقتضي على الفور وكذا المعلق بالشرط وتكرار الأمر به وإذا ورد مقيدا بزمان يستغرقه فعلى الفور أو لا وجب الفعل في أول الوقت والعزم و الوجوبَ يتعلّق بالوقت الأول، وأيّ وقتٍ فَعَلَها فيه، من الأولِ والأوسطِ والآخرِ، كان الفعلُ أداءً للواجبِ إذا فعل واحدا مما خير به سقط عنه أو الجميع فبواحد والباقي

تطوع أو أمر بأشياء على الترتيب فالواجب عليه
واحد حسب حاله إن لم يتم الأمر إلا مشروطا بغيره
فليس الأمر يتناول ذاك الغير أو غير مشروط بغيره
كان أمرا به وكذا ما لا يتم إلا به والأمر بالشيء نهي
عن ضده والنهي أمر بضده وإن أمر باجتناب شيء لا
يمكن إلا بغيره فإن كان في اجتنابهما مشقة سقط الحكم
أو لا لكن كان الفعل المجتنب عنه مختلطا بمباح أولا
يعرف المباح بعينه ولا يجوز فيه التحري فيجب
اجتنابهما أو يجوز فيتحرى إن فعل على وجه الذي
تناوله الأمر أجزأه أو زاد فتطوع وإن نقص ما هو
شرط في صحته لم يجزه وما ليس شرطا يجزء ولا
يدخل في الأمر الساهي النائم المجنون والسكران
والصبي لا يدخلون في الخطاب وكذا النساء في
خطاب الرجال والرجال والعبيد والكفار يدخلون
والرسول يدخل فيما خوطب به الأمة بخلاف ما

أمرهم أو خاطبهم هو وإن أمر رجلا لم غيره من جهة اللفظ بل من دليل آخر وما خاطب الله به الخلق مواجهة لا يدخل فيه من لم يخلق والوارد بلفظ العموم يدخل فيه كل من صلح له الخطاب الفرض الواجب المكتوب المحتوم واللازم بمعنى واحد وفرق بينهم الحنفية والندب والنفل والسنة بمعنى واحد وإذا قال صحابي أمر رسول الله وجب قبوله أومن السنة كذا أو أمر فلان وأمرنا ولم يسم آمر حمل ذلك على رسول الله

والنهي إستدعاء ترك الفعل على سبيل الوجوب قال الشيخ ممن هو دونه وصيغته لا تفعل إذا تجردت للتحريم وعلى الدوام والفور والنهي عن أحد الشيئين كان عن الجمع ويجوز فعل أحدهما ويدل على فساد المنهي عنه

العام والخاص

العام المستغرق لجميع ما يحصل له وألفاظه أربعة إسم الجمع والجنس المعرفان بأل والأسماء المبهمة والنفي في النكرات فإن تجردت تلك الألفاظ استغرقت ما يصلح لها ويجب إعتقاد عمومها والعمل بمقتضاها وأقل الجمع ثلاثة وهو في الأقوال دون مجملها والأفعال وقضايا الأعيان إلا ما كان للدوام والتخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العام ويدخل في جميع ألفاظه ويجوز الى أن يبقى منه واحد ولا يكون اللفظ فيما بقي مجازا ولا يجوز في النص و ما عرف من فحوى الخطاب بخلاف دليله وما وقع من الأفعال على الدوام وأدلته ضربان متصل وهو الإستثناء فيجوز التخصيص به إن اتصل بالمستثنى منه ويجوز أن يتقدم منه و الأكثر من الجملة وإن تعقب جملا معطوفة على بعضها رجع الى الجميع إلا أن دل عدم الرجوع وكذا الشرط إلا إذا دخل في

بعضها دون بعض وهو مالا يصح المشروط إلا به
والتقييد العام بالصفة فتخصه وإن ورد الخطاب مطلقا
لا مقيدا أو مقيدا لا مطلقا حمل عليهما أو مطلقا في
موضع وفي آخر مقيدا فإن كان في حكمين مختلفين لم
يحمل أحدهما على الآخر ومفهوم الخطاب إما فحواه
وهو مادل عليه اللفظ من جهة التنبيه ومن جهة
الضمير لحنه وتعليق الحكم على إحدى صفتي الشي
دليل خطاب ومنفصل وهو العقل والشرع أي
الكتاب والسنة منطوقهما و مفهومهما والإجماع والقياس
فيجوز تخصيصه به وبها وهي به وبها والمفهوم ضربان
فحوى الخطاب ودليله ويجوز بهما إن تعارض اللفظان
فإن كانا خاصين فإن علم الآخر فناسخ وإلا يتوقف أو
عامين فيفرق في محملهما وإن لم يمكن فيتوقف أو عاما
وخاصا فيقضى بالخاص على العامة أو كان أحدهما
خاصا من وجه وعاما من وجه فيخص كل واحد

بعموم الآخر ويعرف التأخر بالنص وبقول الصحابة وأفعال رسول الله يجوز التخصيص بهما وكذا القياس والإجماع وقول صحابي إن انتشر ولم يعرف له مخالف لا قول الراوي والعرف وبأول الآية بأخرها وأخرها بأولها واللفظ العام الوارد على سبب خاص لا يختص به بل يكون عاما فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وفحوى الخطاب ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه ولحن الخطاب دلالة اللفظ التزاما على ما لا يستقل الحكم إلا به، وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعا ودليل الخطاب أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء فيدل على أن ما عداها بخلافه وكذا إذا علق بغاية أو صفة بلفظ إنما

المجمل والمبين

المبين ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد به فإن أفاد بنطقه ودل على الحكم على وجه لا احتمال آخر فيه أو احتملها وكان ظاهرا في أحدهما أو عم شيئين فصاعدا فمبين ولا يفتقر الى تبيين والمجمل ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر الى البيان وهو على أوجه منها أن يكون اللفظ لم يوضع للدلالة على شيء بعينه أو كان مشتركا بين شيئين أو كان موضوعا لجملة معلومة دخلها إستثناء مجهول أو يفعل فعلا يحتمل وجهين إحتمالا والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال الى حيز التجلي ويقع البيان بالقول والفعل والإقرار والإشارة والكتابة والقياس ويجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والخطاب

النسخ

النسخ رفع حكم ثابت بخطاب به والناسخ الرافع والمنسوخ المرفوع وهو جائز لا البداء ونسخ الفعل قبل دخول وقته ليس بداء ويكون في الرسم دون الحكم وهو دونه وفيهما وما يقع على وجهين والأخبار لا ما يقع بوجه واحد والإجماع والقياس ويجوز الى البدل وغيره وأخف وأغلظ وينسخ الكتاب به والسنة بها وأحدهما بالآخر لا بالعقل والإجماع والقياس ودليل الخطاب وفحواه ويعرف بالنص والإجماع وإذا نسخ بعض لم يكن الكل منسوخا وقد يزاد في الشيء ولا يكون منسوخا وشرع ما قبلنا ليس شرعا لنا

الحروف

من للعاقل ولغيره أي وتفيدان الإستفهام والشرط والجزاء والخبر وما النفي والتعجب والإستفهام ومِن التبعيض والصلة وإبتداء الغاية ولإنتهائها وبمعنى مع الى وحتى الغاية وبمعنى الواو والإستئناف والواو الجمع والتشريك والقسم وبمعنى رب والفاء الترتيب والتعقيب وثم الترتيب وأم الإستفهام وبمعنى أو وهي الشك والتخيير والباء الإلصاق والتبعيض واللام التمليك والتعليل والعاقبة والصيرورة وعلي الإيجاب وفي ومتى وأين وإذ وإذا الظرف وإنما للحصر

أفعال رسول الله

إن لم تكن قربة فتدل على الإباحة أو قربة وبيانا لمجمل أو إمتثالا لأمر فتسير عليه أحكامهما أو إبتداء من غير سبب فالوقف وليس واجبا ولا ندبا وإذا فعل شيئا وعرف وجهه فشرع لنا ويقع بالفعل جميع أنواع البيان من بيان للمجمل وتخصيص وتأويل ظاهر ونسخ وإن عارض قولا فهو أولى وإن رأى شيئا فأقر فذاك وما فعل زمانه ولم ينكره فإن جاز أن لا يخفى عليه فكما راه أو جاز فلا أو سكت فإن كان عند غير الحاجة فلا يدل شيئا أو موضع حاجة فيدل

الخبر

ما يقبل الصدق والكذب وهو متواتر إن علم مخبره ضرورة كان من طريق اللفظ أو المعنى ويقع بهما العلم وهو ضروري إن كانوا عددا يستحيل منهم التواطؤ بالكذب أو يستوي طرفاه ووسطه وأصله عن مشاهدة أو سماع وما انحط عن حده آحاد وهو مسند يوجب العلم والعمل كخبر الله ورسوله أو يحكي بحضرة النبي ويدعي علمه فلا ينكر أو بحضرة جماعة إدعى علمهم فلم ينكروه و خبر واحد الذي تلقته الأمة بالقبول وقد يوجب العمل فقط ولا يمنعه العقل وورد به الشرع ولا فرق بين أن يرويه واحد أو اثنان ويجب العمل به فيما تعم به البلوى وما لا تعم وإن خالف القياس ومرسل وهو أن يروي عمن لم يسمع منه فإن كان من صحابي قبل أو من غير سعيد فلا تقبل والمعنعن مسند ولا يقبل منه إلا إذا كان

عند السماع مميزا ضابطا و عدلا ثقة غير مبتدع يدعو وغير مدلس إن كان معلوم العدالة وجب قبول خبره أو فاسقا فلا أو مجهولا فإلى أن يثبت ويروى الخبر بلفظه أو بالمعنى فإن كان عارفا لمعنى الحديث أو خبرا ظاهرا يقبل بخلاف إن كان محتملا أو غير عارفا وينبغي أن يروي بتمامه ويقبل إن ترك بعضه إلا إذا تعلق بعضه ببعض ومن ليس بحافظ فمن كتابه أو هو فمنه وإن لم يذكر سماعه للخبر فلا يجوز روايته أو عن شيخ ثم نسي لم يسقط الحديث وإذا قرأ الشيخ أو أملى فقل سمعته وحدثني وأخبرني وقرأ علي سواء أجاز الرواية أو لا ويرد إن خالف العقل أو نص الكتاب أو سنة متواترة أو الإجماع أو ينفرد براوية ما يجب على الكافة علمه أو جرت العادة نقله تواترا فلم يتواتر

الترجيح بين الأخبار

الترجيح إما في الأسناد بأن كان أحدهما كبيرا أو أفقه أو أقرب الى رسول الله أو أكثر صحبة او متأخرا أو أحسن سياقا للحديث أو أحدهما أكثر رواة أو من رواية أهل المدينة او لم تختلف الرواية عنه فيرجح من غيره وإما في المتن فيرجح أحدهما إن كان موافقا لدليل آخر أو به الأئمة أو جامعا للنطق والدليل أو النطق أو قولا وفعلا أو قصد به الحكم أو على سبب أو قاضيا أو ناقلا أو إثباتا أو إحتياطا أو للحظر

الإجماع

هو إتفاق علماء العصر على حكم حادثة حجة في جميع الأحكام وعلى كل عصر إجماع من قبلهم ولا ينعقد إلا على دليل ويعرف أذا اتفق الجميع في القول أو قال بعضهم و أقر الآخرون أو يفعلوا الشيء ولا يشترط إنقراض أو بعضهم وأقر الآخرون ويعتبر إتفاق جميعهم حتى فاسقهم وغير المشهور أو ليس من عصرهم لا من كفرناه ومن ليس مجتهدا في الأحكام ولا يجوز إحداث قول ثالث فإن اختلف أهل العصر على قولين فإن اجتمع من بعدهم على أحدهما لم يكن إجماعا ولم يزل به الخلاف الأول و أن اجتمع أهل العصر قبل أن يستقر الخلاف أو من بعدهم أو برد الخلاف واستقر فاجتمع من بعدهم فإجماع وقول الصحابي إذا لم ينتشر ولم يعرف له مخالف فليس إجماعا ولا حجة ولا توقيفا وإذا اختلفوا على قولين لم يكون قول بعضهم حجة على بعض

القياس

حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما حجة في جميع الأحكام ويجوز التعبد به وتثبت به الأحكام وهو أقسام قياس علة أن يرد الفرع الى الأصل بعلته فجلي إن ثبتت بدليل قاطع كأن صرح بلفظ التعليل أو فهم من اللفظ من جهة الأولى أو غيرها وخفي إن كان محتملا أي ثبت بطريق محتمل فأظهرها ما دل عليه ظاهر ثم ما عرف بالإستنباط وقياس دلالة أن يرد الفرع الى الأصل بغير علة علق الحكم عليها كأن يستدل بخصيصة من خصائص الحكم على الحكم أو بنظير الحكم على الحكم وقياس الشبه حمل فرع على الأصل لإعتبار التشابه ولا يصح ويستدل في القياس ببيان أن الفرع يساوي أو يزيد حكم الأصل في العلة وبالتقسيم بأن يذكر أقسام الحكم فيبطل جميعها ليبطل الحكم أو إلا واحدا ليصح

وبالعكس وأركانه أربعة الأصل الفرع العلة والحكم
الأصل وهو المقيس عليه أو المعلول ما عرف حكمه
ويعرف بالنص فإن لم يعقل معناه أو عقل و لم يوجد
معناه في غيره فلا يجوز فيه بخلاف ما لو وجد فيه
فيجوز وبالإجماع وما ثبت بالقياس على غيره العلة
المعنى الذي يقتضي الحكم وهي أمارة ودلالة عليه ولا
تدل إلا ما نصبت له وقد يثبت واحد بعلتين أو
أحكام متماثلة أو مختلفة بعلة وقد تكون لإثبات الحكم
في الإبتداء وعلة للإبتداء والإستدامة والعلة التي تجمع
بين الأصل والفرع إما أن تكون منصوصة أو
مستنبطة أو معنى مؤثرا في الحكم أو يكون وصفها
معنى يعرف وجه الحكمة في تعلق الحكم به أو صفة أو
إسما او حكما شرعيا وقد يكون الوصف نفيا أو إثباتا
أو وصفيين فأكثر وقد تكون واقفة و متعدية ويدل
على صحتها أصل وهو القراءن والسنة القولية مفهومها

ومنطوقهما والفعلية كسها في الصلاة فسجد والإجماع
على التعليل بها وإستنباط بأن يوجد الحكم بوجود
معنى فيعلم أنه سبب للحكم ويعرف بالسلب والوجود
وبالتقسيم وبأن يدل على صحتها شهادة الأصول
ويفسد العلة أن لا يكون على صحتها دليل أو تكون
منصوبة لما لا يثبت بالقياس او منتزعة من أصل لا
يجوز إنتزاعها منه أو يكون وصفها لا يجوز التعليل به
أو لا تكون مؤثرة في الحكم أو كانت منتقضة أو يمكن
قلبها أو لا توجب حكمها في الأصل أو أن يكون
الحكمان مختلفين في الموضع أو أن يعارضها ما هو أقوى
منها وإن تعارضت علتان من أصلين وجب إسقاط
أحدهما وكذا إن كانت من أصل واحد وأجمع على نفي
علة أخرى وإن أجمع على إثبات الأولى لم ينفى
الأخرى بل يقال بهما ويرجح بعلة على أخرى إن كانت
منتزعة من أصل مقطوع به بخلاف الأخرى أو يكون

أصلها مع الإجماع عليه قد عرف دليله تفصيلا او
عرف أصلها بنطق أو كان عاما لم يخص أو قد نص
على القياس عليه أو من جنس الفرع أو ردت الى
أصول او تكون صفتها حكمية او أقل أوصافا أو أكثر
فروعا او متعدية أو مطردة منعكسة او تقتضي
إحتياطا أو حظرا او النقل الى الشرع أو توجب حدا
أو وافقها عموم أو كان معها قول صحابي الحكم الذي
تعلق على العلة من التحليل والتحريم قد يكون
مصرحا به وقد يكون مبهما بأن شبه بينهما أو التسوية
أو كان له إثبات تأثير لمعنى

الإستحسان وبيان الأشياء قبل الشرع

الإستحسان الحكم بما استحسن بغير دليل فباطل

ولا حكم في الأشياء قبل الشرع

الإستصحاب

والإستصحاب بقاء الأمر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يغيره ضربان ولا يصار إليه إلا عند عدم وجود دليل ولا يثبت حكما جديدا ويجب العمل بأقل ما قيل

ترتيب الأحكام

وإذا نزلت نازلة بدأ في بحث حكمها من النصوص فإن لم يجد فإلى الأصول والقياس فإن لم يجد أبقاه على حكم الأصل

التقليد والإجتهاد وأداب المفتي و المستفتي

ولايجوز التقليد في الأحكام العقلية والشرعية المعلومة من الدين بالضرورة ويجوز في المعلومة بالنظر والإستدلال ويجوز للعامي والمجتهد إذا ضاق الوقت وخشي فوت المأمور إن اشتغل بالإجتهاد وإلا فعليه الإجتهاد ويشترط للمفتي أن يكون عارفا بطرق الأحكام وباللغة والنحو وترتيب الأدلة ووجون الترجيح ويجب أن يفتي لمن إستفتاه وعليه أن لا يستفتي من شاء بل على من اشتهر بالفقه وكان فقيها وإن أفتاه آخر بخلافه قلد من شاء الإجتهاد بذل الجهد في طلب حكم شرعي يسوغ فيه فإن اختلف اجتهادهم فالحق مع واحد ومل عداه باطل ولا إثم على المخطئين ولا تتكافأ الأدلة بل لابد من الترجيح ويجوز له أن يخرج المسألة على قولين وقد يرجع عن إجتهاده الأول فيختار واحدا وإن أعاد المسألة فأعاد أحدهما كان ذاك

إختيارا للمعاد وما يقتضيه قياس قوله فليس قولا له وإذا حكم في مسألة وبخلافه في مثلها لم ينقل حكم أحدهما الى الأخرى ويجوز للنبي أن يحكم به والخطأ عليه جائز لكن لا يقر عليه وقد يؤذن له التشريع ويجوز بحضرته

ولله الحمد أولا وآخرا فرغت منه في ليلة الثلاثاء الثالث من شعبان سنة ١٤٤٢هـ